TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

RGAC n. 368/2020

All'udienza del 22 giugno 2023 sono presenti l'Avv. Alessandro Gabriele in sostituzione dell'Avv. Claudia Ingraldo per la società opponente *Contr* e l'Avv. Marco Sabato per l'opposta *[...]* *CP_2* .

Entrambi i procuratori discutono la causa e concludono riportandosi al contenuto degli scritti in atti e delle note conclusive già inviate telematicamente.

IL GOT

Si ritira in camera di consiglio.

Il Got

Caterina Pizzuto

Il Giudice

Riaperto il verbale, a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14,10, decide la causa come di seguito.

Il Got

Caterina Pizzuto

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**Terza Sezione Civile**

in composizione monocratica, nella persona del got Caterina Pizzuto, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies cpc), la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 368/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente

TRA

*Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, via F. Maccagnone n. 12, presso lo studio dell'Avv. Claudia Ingraldo del Foro di Marsala, che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato congiunto all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

OPPONENTE

E

*CP_3*, titolare della ditta individuale *Organizzazione_1* *[...]* **,** elettivamente domiciliata a Palermo, via Quintino Sella n. 77, presso lo studio dell'Avv. Marco Sabato, che la

rappresenta e difende giusta procura su foglio separato congiunto telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo;

OPPOSTA

**OGGETTO**: opposizione a decreto ingiuntivo

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1) rigetta l'opposizione proposta da *Pt_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n. 6359/2019 del Tribunale di Palermo depositato il 26 novembre 2019;
2) rigetta la domanda avanzata da *Pt_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna *Pt_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) Sentenza esecutiva per legge

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 4 gennaio 2020, verte sull'opposizione proposta da *Pt_1* in persona del legale rappresentante pro tempore,

avverso il decreto ingiuntivo n. 6359/2019 di questo Tribunale (depositato il 26 novembre 2019 e notificato telematicamente in pari data), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di *CP_3* (titolare della ditta individuale *Org_1* *[...]*), della somma di € 8.640,00, in forza della fattura n. 49 del 5.9.2018 (per l'importo complessivo di euro 14,640,00 di cui euro 6.000,00 pagati a mezzo di 2 bonifici bancari) emessa in relazione ad attività di consulenza pubblicitaria/sponsorizzazione stagione calcistica 2018/2019 all'interno dello stadio comunale *Org_2* di Mazara del Vallo (TP), oltre interessi ex D. lgs. N. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.

L'odierna opponente eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando quale Foro competente il Tribunale di Marsala ex artt. 18 e 19 cpc, nel merito riconoscendo di avere concordato nell'anno 2018 la sponsorizzazione della stagione calcistica 2018/2019 con il presidente del *Parte_2*, per la quale era stato versato "in assoluta buona fede" un contributo pari a euro 6.000,00 e lamentando un comportamento contrario a correttezza e buona fede da pare del presidente del *Parte_2* (che aveva ritirato la prima squadra facendo disputare le restanti partite a categorie giovanili); concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di euro 6.000,00 indebitamente percepita, vinte le spese del giudizio.

Ritualmente costituita in giudizio l'opposta negava la fondatezza delle allegazioni formulate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto.

Preliminarmente l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del giudice adito è infondata, sia perché il *forum destinatae solutionis*, ex art. 1182 co 3 cc, è il domicilio del creditore, sia perché in ogni caso ai fini della determinazione della competenza territoriale, in base al criterio del *forum destinatae solutionis*, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso opposto, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento nel senso che detto luogo coincide con quello del domicilio del creditore: nella specie risulta applicabile il foro del domicilio dell'ingiungente (Palermo), l'eccezione va, pertanto, rigettata.

Ciò posto, si osserva che l'opposizione non merita accoglimento.

In punto di diritto va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o

del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).

Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che *"le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio"* (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).

In altri termini, *"la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto"* (Cass. civ. n. 5915/2011 e n. 5071/2009).

Nel caso in esame, l'opposta *CP_3* n.q., ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito (oltre che della fattura n. 49 del 5.9.2018, dei solleciti di pagamento, della lettera di costituzione in mora del 23.10.2019, dei messaggi promozionali) di documentazione relativa ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio [cfr. produzione di parte opposta].

Ad ulteriore riprova dell'instaurarsi del rapporto e della corretta esecuzione della prestazione di consulenza pubblicitaria tra le odierne parti in causa concorre oltre alla avvenuta corresponsione da parte dell'opponente della somma di euro 6.000,00 (quale anticipo sulla campagna pubblicitaria commissionata) la deposizione dei testi *Testimone_1* e *Testimone_2* (entrambi soci della società opponente) i quali hanno dichiarato *"…….il presidente del Parte_2 nel dicembre 2018 mi comunicò le nuove coordinate bancarie e io le comunicai all'amministrazione per fare i bonifici…….la sponsorizzazione del Parte_2 è avvenuta nel 2018/2019……non ricordo come è*

*finita la stagione 2018/2019……..me lo ha riferito* Tes_3 ” [cfr. verb. ud. 14 giugno 2022].

Sempre ai fini dell’onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della *relevatio ab onere probandi* per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. Civ. N. 14594/2012).

Ora, nel caso di specie, l’esistenza del rapporto contrattuale *inter partes* è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente.

Altresì, l’espletamento della campagna pubblicitaria, nei termini di cui alla fattura azionata, non è stata specificamente contestata dalla parte opponente (la contestazione - sia pure generica - riguarda il pagamento “in assoluta buona fede” da parte della opponente della somma di euro 6.000,00 versata a titolo di anticipo all’opposta).

Di contro, a fronte dell’eccezione di insufficienza della pretesa creditoria, sollevata dal debitore opponente, il creditore opposto ha fornito adeguata prova del suo diritto, suffragando idoneamente la pretesa creditoria vantata in ricorso sulla base della documentazione versata in atti: l’opposta, sulla quale grava l’onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato trascritto nella fattura e il credito azionato ha fornito, nel corso del procedimento, dati certi a cui ancorare il

fondamento degli elementi dai quali ricava la somma contenuta nel decreto opposto.

Sulla scorta di quanto sopra rilevato, vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata da *CP_3*, n.q., e l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede.

Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 6359/2019 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).

Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.

Va respinta la domanda formulata dalla società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi elementi per affermare che l'opposta abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – la società opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta relativamente alla presente fase di opposizione.

La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014.

Sentenza esecutiva per legge

Così deciso in Palermo 22.6.2023

Il Got

Caterina Pizzuto